

1502963-53.2019.8.26.0514

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502963-53.2019.8.26.0514

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2297828/2019 -

DEL.POL.ITUPEVA, 2751/2019 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo Jose Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

DANILO JOSE BARBOSA, já qualificado nos autos, foi denunciado pela conduta descrita no artigo 14, da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), porque no dia 11 de outubro de 2019, por volta das 11h30min, na Avenida Itália, n.º 296, Parque Amarilis, nesta cidade e comarca, portava arma de fogo, qual seja, um revólver, marca TAURUS, modelo calibre nominal 38, nº HP96359, de uso permitido, municiada com quatro cartuchos íntegros CBC .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 05 de novembro de 2019 (fls.65) e, citado (fls.97) o Defensor nomeado apresentou resposta à acusação (fls.83/84).

Durante a instrução processual uma testemunha foi ouvida (fls.144/145). O réu, não foi localizado (fls.143), frustrando o ato de seu interrogatório, razão pela qual decretou-se sua revelia.

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovados, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia.

A defesa pediu a absolvição em razão da atipicidade da conduta, nos termos do

artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, isenção da pena de multa, fixação do regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 14, da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) assim descreve o delito: "Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

É crime abstrato e de mera conduta, não precisando de resultado naturalístico para sua consumação.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A prova da materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl.04), boletim de ocorrência nº 2751/2019 (fls.09/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls.13), laudo pericial do instituto de criminalística que submeteu a arma e cartuchos a testes e comprovou que se encontrava eficaz à realização de disparos (fls.53/55) e, sobretudo, pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

O policial militar Wellington Gomes Fernandes relatou que durante patrulhamento, avistaram o réu, o qual apresentou comportamento não condizente com o local, uma vez que logo após a viatura passar, ficou olhando insistentemente, com atitude de estar receoso em ser abordado. Disse que voltaram e fizeram a abordagem, sendo que na revista pessoal, encontraram uma arma de fogo em suas vestes íntimas, carregada com 04 (quatro) munições integras. Indagado, o réu disse que a arma de fogo lhe pertencia, informando ainda que teria adquirido a arma em data anterior, não dizendo de quem havia adquirido, tão pouco o local da aquisição.

Na fase policial, o acusado Danilo disse "que não possui adcoagado constituído; não foi agredido, nem ameaçado e ou constrangido, por qualquer policial; possui seis filhos menores de idade; adquriu a arma que trazia consigo, comprou de um rapaz que conhece como Luciano, o qual possui uma loja de veícuos em Itupeva, e uma empresa de segurança. Pagu o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), na terça-feira p.p., mais especificamente na data de 08 de outubro de 2019, não tendo recebido a documentação na hora, pois Luciano se comprometeu a fazer a transferencia para o nome do interrogando. Luciano disse que daria entrada na documentação, e em tres meses receberia os documentos. Possui ainda conversaas com Luciano, em seu telefone, se comprometneodo a apresentá-las, oportunamente" (sic - fls.07).

Pois bem.

O relato do policial militar encontra-se em consonância com a confissão do acusado na Delegacia, logo após sua detenção.

Apesar de citado pessoalmente (fls.73), o réu não compareceu ou justificou a ausência na audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretada sua revelia às fls.145, de acordo com o artigo 367 do Código de Processo Penal.

Deste modo, após regular instrução probatória ficou demonstrado que o acusado efetivamente portava a arma e munições sem autorização legal ou regulamentar.

A arma de fogo apreendida com o acusado, estava apta à realização de disparos. A perícia constatou a eficiência de seus mecanismos e a aptidão para evento letal, além da existência de cartuchos íntegros, evidenciando o risco maior à segurança coletiva (laudo pericial de fls.53/55).

A conduta é típica, sendo o delito de perigo abstrato e conforme entendimento jurisprudencial, não há se falar em absolvição por atipicidade de conduta:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo,

acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013. 2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018. 3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico. 4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido". (RHC 158087 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 11-10-2018 PUBLIC 15-10-2018) (grifo nosso).

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.

CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.

ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo.

Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido". (RHC 146081 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Também não há que se falar em absolvição por erro de proibição, eis que não há fundamento jurídico para o acolhimento, mas mera alegação de desconhecimento da lei, o que não pode servir para benefício do réu. Ademais, conforme dispõe o artigo 21, caput, primeira parte, do Código Penal: "o desconhecimento da lei é inescusável".

Nesse sentido:

Apelação Criminal: PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Prova desfavorável ao apelante inviabilizando a absolvição. Confissão. Depoimentos de testemunhas. Arma eficaz para a produção de disparos. Estado de necessidade.

Ausência de comprovação dos requisitos legais. Erro de proibição. Mera alegação de desconhecimento da lei. Insignificância. Não aplicação. Pena e regime bem aplicados. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Criminal 0000258-61.2017.8.26.0633; Relator(a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itariri - Vara Única; Data do Julgamento:16/08/2022; Data de Registro:16/08/2022).

Ademais, não é crível que o autor, portador de antecedentes criminais e com passagem em estabelecimento prisional não saiba que portar arma de fogo sem autorização legal é crime.

Assim a autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado, não estando amparado por quaisquer causas justificantes ou excludentes de culpabilidade.

Por isso, sua condenação pela prática do delito descrito no artigo 14, da Lei n. 10.826/03 é medida que se impõe.

Configurado, assim, o delito de porte ilegal de arma de fogo, cujo preceito secundário prevê pena de “reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”. Nesta linha, passo a fixar a pena do réu, respeitado o sistema trifásico, observados os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Primeira etapa: A pena não deve ser aumentada, mormente porque o acusado é não possui antecedentes criminais e não há provas de que ele adote rotineiramente conduta social reprovável. No mais, não havendo nos autos outras informações que sejam aptas a indicar que as demais circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, dessa forma, fica a pena mantida no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda etapa: Ante a reincidência do réu (FA de fls.105/107), elevo a sua pena em 1/6, em razão da preponderância da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) sobre a atenuante da confissão, as quais não se compensam. Fixo a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Terceira etapa: Não vislumbro nenhuma causa de diminuição ou aumento da pena. Diante disso, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de pena aplicada, em que pese a reincidência, adequado o regime inicial aberto, conforme artigo 33, §2º, c, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição em razão da reincidência.

Valor do dia-multa (art. 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira da acusada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar DANILO JOSE BARBOSA à pena de reclusão, pelo prazo de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, em virtude da conduta típica descrita no artigo artigo 14, da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes nesse momento os requisitos da prisão preventiva.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita nos termos da Lei n. 1.060/50.

Na hipótese de defensor nomeado pelo Convênio DPE/OAB, expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento da arma e munições apreendidas em favor da União Federal devendo, oportunamente, serem encaminhadas ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03.

P.I.C. Sentença registrada eletronicamente. Itupeva, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA